

สมุทรปราการเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งบำรุงและรักษาสภาพทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ สะดวกและปลอดภัยต่อการจราจร เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า นาย ม. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี รับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดการทางสมุทรปราการ ได้ให้ถ้อยคำยอมรับว่า เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้ตรวจพบความเสียหายบริเวณเสาโบราณกันอันตราย บริเวณถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๓๒+๓๐๐ จึงรายงานขออนุมัติใช้วัสดุเก่าไปดำเนินการซ่อม ซึ่งเมื่อเป็นงานซ่อมแซมจึงไม่ใช่ งานที่มีลักษณะซับซ้อนที่ต้องใช้เวลาดำเนินการซ่อมแซมมากนัก การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ตรวจพบเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ว่าราวกันอันตรายไม่อยู่ในแนวตรง และได้ขออนุมัติ นำวัสดุเก่าที่มีอยู่แล้วมาซ่อมแซม และผู้อำนวยการแขวงการทางสมุทรปราการได้อนุมัติแล้ว ต่อมา บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสบอุบัติเหตุในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังดำเนินการซ่อมแซมราวกันอันตรายไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับถนนสุขุมวิท ช่วงดังกล่าวเป็นทางสัญจรที่มีผู้ใช้ทางค่อนข้างคับคั่ง การจราจรมีความเสี่ยงภัยสูงไม่ว่า ด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมทางที่เป็นงานลักษณะเล็กน้อย มิให้ล่าช้าโดยไม่มีความเหตุสมควรอันจะอ้างได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย จ. บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขับขี่ รถจักรยานยนต์ในช่องทางเดินรถด้านขวาสุด ซึ่งตามบทบัญญัติกฎหมายมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกรณีที่มี ช่องทางเดินรถสองช่องทางขึ้นไป ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายมือสุด หรือช่องทางที่ติดกับช่องทางเดินรถโดยสาธารณะถ้ามีการกำหนดช่องทางรถโดยสาร สาธารณะไว้ การที่นาย จ. ใช้ช่องทางเดินรถช่องขวามือสุดและได้เปลี่ยนช่องทางเดินรถ โดยกะทันหันไปยังช่องทางเดินรถที่สาม เพื่อแซงรถยนต์คันหนึ่งซึ่งขับอยู่ด้านหน้า นาย จ. จึงไม่อาจควบคุมรถจักรยานยนต์ได้ เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์แล่นข้ามร่องน้ำกลางถนน ไปยังถนนฝั่งตรงข้ามแล้วกระแทกราวกันอันตรายเสียชีวิต จึงรับฟังได้ว่า นาย จ. ขับขี่ รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง และฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจร ทางบกฯ จนเป็นเหตุให้ตนเองได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าราวกันอันตราย จะมีการซ่อมแซมโดยผู้ถูกฟ้องคดีให้อยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ตามสมควรหรือไม่ หากร่างกาย ของนาย จ. กระแทกกับราวกันอันตรายในสภาพความเร็วในลักษณะเดียวกัน ร่างกายของนาย จ. ย่อมได้รับผลกระทบทำนองเดียวกัน ดังนั้น การที่นาย จ. ประสบอุบัติเหตุและถึงแก่ความตาย จึงมิใช่ผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการซ่อมแซมราวกันอันตราย บริเวณสถานที่เกิดเหตุล่าช้าเกินสมควร การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิด



ต่อมา นาย จ. ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๓/๒๕๖๓)

กรณีที่สภาพถนนมีความชำรุด ไม่เรียบ และมีรอยแตกกว้าง กรมทางหลวงย่อมมีหน้าที่ในการดำเนินการซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือหากไม่อาจซ่อมแซมถนนได้ในช่วงเวลานั้น หรือซ่อมแซมแล้วแต่ถนนยังคงชำรุดอยู่ ก็ต้องจัดให้มีสัญญาณหรือป้ายเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบถึงความชำรุดดังกล่าว เมื่อกรมทางหลวงไม่ดำเนินการจัดให้มีป้ายเตือนให้ทราบถึงความชำรุดของถนน โดยมีเพียงไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และป้ายเตือนว่ามีทางแยก และมีสัญญาณไฟข้างหน้าก่อนถึงทางร่วมทางแยกเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรได้ทราบและเตือนให้ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกทางหลวงตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ข้อ ๒ และข้อ ๑๒ (๓) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ม. ได้ขับขีรถยนต์มาด้วยความเร็วมากกว่าปกติ เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งสภาพถนนมีความชำรุดและเป็นจุดสิ้นสุดช่องปรับความเร็วจากช่องทางเดินรถสามช่องทางเหลือสองช่องทางซึ่งนาย ม. ต้องชะลอความเร็วลงเพื่อเปลี่ยนช่องจราจรจากช่องทางเดินรถช่องที่สามที่ติดกับเกาะกลางถนนโดยการขับขีรถยนต์ไปทางซ้ายเข้าสู่ช่องทางเดินรถช่องที่สอง แต่เนื่องจากเป็นระยะที่กระชั้นชิด นาย ม. จึงไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ด้วยความแรงที่เกิดจากความเร็วของรถยนต์ขณะขับขีรถจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกระแทกของล้อแม็กด้านหน้ากับขอบทางที่มีความสูงประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ดังนั้น แม้กรมทางหลวงจะไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีป้ายเตือนให้ทราบถึงความชำรุดของถนนบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่การที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวยังไม่ถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์คันพิพาท หากขับมาด้วยความเร็วตามปกติได้ การละเลยต่อหน้าที่ของกรมทางหลวงจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์คันพิพาท แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อและพฤติการณ์ในการขับขีรถยนต์ของนาย ม. เอง



กรมทางหลวงจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อเจ้าของรถยนต์คันพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยไว้แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นาย ม. ได้ขับรถยนต์คันที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยไว้ไปประสบอุบัติเหตุที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ช่วงระหว่างอำเภอหนองบัวถึงอำเภอชุมแสง (สายหนองบัว-ชุมแสง) จากอำเภอชุมแสงมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ หลักกิโลเมตรที่ ๔๒+๙๗๐ โดยสภาพพื้นถนนบริเวณที่เกิดเหตุมีผิวจราจรชำรุด เป็นหลุม ขอบทางชำรุด ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีป้ายสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนก่อนถึงที่เกิดเหตุ ทำให้ล้อรถยนต์ด้านขวาตกหลุมแล้วเสียหลัก แฉลบเกือบตกถนน ล้อด้านหน้าซ้ายจึงตกหลุมกระแทกขอบหลุมอีกล้อหนึ่ง เป็นเหตุให้ล้อแม็กและยางรถยนต์เกิดความเสียหาย กล่าวคือ ล้อแม็กหน้าซ้ายและขวาแตก ล้อแม็กหลังขวาดังผิดปกติ ยางล้อหน้าซ้ายและขวาแตก ยางล้อหลังขวาแตก ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวจึงต้องซ่อมแซมให้รถยนต์อยู่ในสภาพเดิม โดยได้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการดูแลรักษาทางหลวงแผ่นดินสายดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์คันพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายและตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ถนนที่เกิดเหตุเป็นทางหลวงแผ่นดินซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มิอำนาจหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความสะดวกทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ตรวจสอบการบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดี เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากทางหลวงดังกล่าว ซึ่งจากภาพถ่ายสภาพพื้นถนนบริเวณที่เกิดเหตุรับฟังได้ว่า บริเวณถนนที่เกิดเหตุมีสภาพผิวทางชำรุด ไม่เรียบ และมีรอยแตกร้าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย่อมมีหน้าที่



ในการดำเนินการซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือหากไม่อาจซ่อมแซมถนนได้ ในช่วงเวลานั้น หรือซ่อมแซมแล้วแต่ถนนยังคงชำรุดอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องจัดให้มีสัญญาณ หรือป้ายเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบถึงความชำรุดบกพร่องดังกล่าว และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ดำเนินการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และปิดป้ายเตือนว่ามีทางแยก และมีสัญญาณไฟข้างหน้าก่อนถึงทางร่วมทางแยก เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรได้ทราบ และเตือนให้ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกทางหลวง ตามอำนาจหน้าที่ แต่ป้ายเตือนดังกล่าวไม่ใช่ป้ายเตือนที่แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบถึงความชำรุดของถนน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการจัดให้มีป้ายเตือนให้ทราบถึงความชำรุดของถนนบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ข้อ ๒ และข้อ ๑๒ (๓) ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจสอบไปยัง สถานีตำรวจนครชุมแสงเพื่อขอหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนเกิดเหตุพิพาทในคดีนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาแจ้งความว่ามีรถยนต์ คันอื่นใดได้รับความเสียหายดังเช่นรถยนต์คันพิพาท ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้ทดลองขับรถยนต์คันอื่นด้วยความเร็วปกติผ่านบริเวณถนนที่เกิดเหตุดังกล่าวหลายครั้ง ด้วยเช่นกัน ซึ่งก็ไม่ปรากฏความเสียหายแก่ล้อและยางรถยนต์แต่อย่างใด คงมีแต่เพียงแรงสะท้อน ในห้องโดยสารเล็กน้อยเท่านั้น กรณีจึงเชื่อได้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันพิพาท ไม่ได้เกิดจากถนนที่มีสภาพผิวทางชำรุด แต่เกิดจากการที่นาย ม. ได้ขับขีรถยนต์ด้วยความเร็ว มากกว่าปกติ เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดช่องปรับความเร็วจากช่องทางเดินรถ สามช่องทางเหลือสองช่องทาง นาย ม. ต้องชะลอความเร็วลงเพื่อเปลี่ยนช่องจราจรจากช่องทาง เดินรถช่องที่สามที่ติดกับเกาะกลางถนนโดยการขับขีรถยนต์ไปทางซ้ายเข้าสู่ช่องทางเดินรถ ช่องที่สอง แต่เนื่องจากเป็นระยะที่กระชั้นชิด นาย ม. จึงไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้ไปในทิศทาง ที่ต้องการได้ ด้วยความแรงที่เกิดจากความเร็วของรถยนต์ขณะขับขีจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด การกระแทกของล้อแม็กด้านหน้ากับขอบทางที่มีความสูงประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีป้ายเตือนให้ทราบถึงความชำรุดของถนน บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว แต่การไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวยังไม่ถึงขนาดที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายแก่รถยนต์คันพิพาทหากขับมาด้วยความเร็วตามปกติได้ การละเลยต่อหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์คันพิพาท แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อและพฤติการณ์ในการขับขีรถยนต์ ของนาย ม. เอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้กระทำความผิดแก่เจ้าของรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดี



เป็นผู้รับประกันภัย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับช่วงสิทธิตามกฎหมายและตามสัญญาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๗๕/๒๕๖๓)

คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ตายขับขีรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่วิญญูชนพึงขับมาในเวลาพลค่ำหรือเวลากลางคืน อันเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสาเหตุการตายว่าเกิดจากน้ำท่วมปอด ขาดอากาศจากการจมน้ำ ทำให้เห็นได้ว่าการไม่มีแผงกัน (Timber Barricade) ที่บริเวณที่เกิดเหตุมีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ตาย เนื่องจากแผงกัน (Timber Barricade) จะไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยตรง แต่หากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานีติดตั้งแผงกัน (Timber Barricade) ที่ได้มาตรฐานตามแบบที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด แผงกันดังกล่าวก็จะเป็นเครื่องหมายที่ช่วยลดความร้ายแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ เพราะรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจะไม่กระเด็นเลยไปไกลถึง ๑๐ เมตรจากขอบถนนและตกลงไปในบ่อน้ำจมน้ำเสียชีวิต ดังนั้น เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นมารดาของผู้ตายในคดีนี้จึงเป็นผลโดยตรงมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ตาย และจากการละเว้นไม่กระทำการอันควรตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี กรณีจึงถือว่าสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานีกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว เห็นว่า การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ตายซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกว่าการละเว้นต่อหน้าที่ในการจัดทำแผงกัน (Timber Barricade) ของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี จึงเห็นควรกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบโดยให้กรมทางหลวงชนบทในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบ ๑ ใน ๓ ส่วนของค่าเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกา นาย ป. บุตรของผู้ฟ้องคดีได้ขับขีรถจักรยานยนต์จากบ้านโนนแสง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อจะกลับบ้าน โดยใช้เส้นทางถนนสายบ้านผักตบ-บ้านหนองลุมพุก (ทางหลวงชนบท



หมายเลข ๓๒๔๕) เมื่อมาถึงบริเวณสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางสามแยก นาย ป. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวขวาทางแยกเข้าสู่ถนนสาย อด. ๒๐๑๒ ไปทางบ้านผักตบ ซึ่งริมถนนสายดังกล่าวมีสระน้ำหรือบ่อน้ำอยู่ห่างจากขอบทางหลวงประมาณ ๑๐ เมตร และลึกประมาณ ๓ เมตร ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของนาย ป. เกิดเสียการควบคุมแฉลบลงข้างถนนชนกระแทกกับขอบคันบ่อน้ำ รถตกค้างในร่องคูบ่อ และนาย ป. กระเด็นตกลงไปในบ่อน้ำ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าที่เกิดเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษาถนนสายดังกล่าว แต่กลับละเลยไม่ซ่อมบำรุงรักษาถนน ไม่ติดตั้งเครื่องหมายจราจร โดยเฉพาะป้ายแนะนำทางสะท้อนแสงบริเวณริมถนนสาย อด. ๒๐๑๒ ที่มีสระน้ำหรือบ่อน้ำ รวมทั้งต้องติดตั้งแผงกัน (Timber Barricade) เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยอันตรายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง จึงเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สังกัด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ถนนสาย อด. ๒๐๑๒ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษาถนนสายดังกล่าว อันได้แก่ การติดตั้งเครื่องหมายจราจร โดยเฉพาะป้ายแนะนำทางสะท้อนแสงบริเวณริมถนนสาย อด. ๒๐๑๒ ที่มีสระน้ำหรือบ่อน้ำ รวมทั้งต้องติดตั้งแผงกัน (Timber Barricade) เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยอันตรายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง แต่เมื่อพิจารณาภาพถ่ายบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าถนนสาย อด. ๒๐๑๒ ตรงบริเวณทางแยกที่เกิดเหตุไม่มีแสงสว่าง ริมทางด้านซ้ายตรงข้ามกับถนนสายบ้านผักตบ-บ้านหนองลุมพุก มีเพียงป้ายบอกทางซึ่งทำจากไม้ ๑ ป้าย ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ไม่มีการจัดทำป้ายแนะนำตามมาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีแผงกันแนวเขตทางแยกที่ทาสีขาวดำสะท้อนแสง (Timber Barricade) ที่มีความยาว ๙ เมตร ตามแบบมาตรฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เตือนผู้ใช้ทางตรงบริเวณจุดบรรจบกันของทางหลวงหรือทางแยก เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง กรณีจึงเป็นความประมาทเลินเล่อที่ละเว้นไม่กระทำการอันควรตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่การละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่หรือความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลาพลบค่ำไปจนถึงเวลากลางคืนที่พึงจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์จะไม่สามารถสังเกตเห็นป้ายจราจรต่าง ๆ และเส้นทางที่ขับขี่ยานพาหนะไป ทั้งนี้ เนื่องจากเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลาเพียงประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกา



ยังไม่มีติดมากนัก ประกอบกับนาย ป. ได้ขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวกลับบ้านโดยใช้เส้นทางเดิมกับขาไป นาย ป. จึงควรทราบและคุ้นชินกับเส้นทางที่ใช้สัญจรบริเวณที่เกิดเหตุอยู่บ้าง แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในสถานที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยของการเบรกรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้พุ่งตกลงไปในสระน้ำซึ่งอยู่ห่างจากริมถนนประมาณ ๑๐ เมตร พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นาย ป. ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่วิญญูชนพึงขับมาในเวลาพลบค่ำหรือเวลากลางคืน และโดยวิสัยของนาย ป. ที่ใช้เส้นทางสายดังกล่าวในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันมาก ย่อมจำได้ดีว่าบริเวณที่ถนนสายบ้านผักตบ-บ้านหนองลุมพุก บรรจบกับถนนสาย อด. ๒๐๑๒ เป็นทางสามแยกไม่สามารถขับรถตรงต่อไปได้ นาย ป. จึงชอบที่จะชะลอความเร็วของรถจักรยานยนต์ลงเมื่อมาถึงบริเวณใกล้สามแยก แต่นาย ป. หาได้กระทำเช่นนั้นไม่ กลับขับขึ้นรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมาด้วยความเร็วจนไม่สามารถชะลอหรือหยุดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ทัน ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาเสียหลักพุ่งตกลงไปในสระน้ำข้างทาง เป็นเหตุให้นาย ป. เสียชีวิต การกระทำของนาย ป. จึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสาเหตุการตายของนาย ป. ว่าเกิดจากน้ำท่วมปอด ฆาตอากาศจากการจมน้ำ ทำให้เห็นได้ว่า การไม่มีแผงกั้น (Timber Barricade) ที่บริเวณริมถนนสาย อด. ๒๐๑๒ ตรงข้ามกับทางแยกดังกล่าวมีผลต่อการเสียชีวิตของนาย ป. เนื่องจากแผงกั้น (Timber Barricade) จะไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยตรง แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ติดตั้งแผงกั้น (Timber Barricade) ที่ได้มาตรฐานตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด กล่าวคือ แผงกั้นต้องทำจากแผ่นไม้เนื้อแข็งขนาด ๔.๕ คูณด้วย ๑๔.๕ เซนติเมตร ความยาว ๙ เมตร ใช้สีทาสีรองพื้น ๑ ชั้น ทาสีทับหน้าอีก ๒ ชั้น และทาสีดำสลับกับสีขาว ซึ่งสีขาวต้องเป็นสีสะท้อนแสง เสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑๕ คูณด้วย ๑๕ เซนติเมตร ทาสีดำสลับขาวโดยรอบ แผงกั้นดังกล่าวก็จะเป็นเครื่องหมายที่ช่วยลดความร้ายแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ รถจักรยานยนต์ของนาย ป. อาจชนในรัศมีของแผงกั้น และอาจไม่ทำให้กระเด็นเลยไปไกลถึง ๑๐ เมตร จากขอบถนนและตกลงไปในบ่อน้ำจนจมน้ำเสียชีวิต ดังนั้น เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงเป็นผลโดยตรงมาจากความประมาทเลินเล่อของนาย ป. และจากการละเว้นไม่กระทำการอันควรตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ขอค่าปลงศพเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล จึงเห็นควรกำหนดค่าปลงศพให้เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าอุปการะเลี้ยงดูที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นาย ป. มีรายได้เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล จึงเห็นควรกำหนดฐานรายได้



ของนาย ป. ให้มีรายได้เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และเห็นควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าอุปการะเป็นเงินเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท และเมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงว่าในขณะที่เกิดเหตุ นาย ป. มีอายุ ๒๕ ปี และขณะนั้นผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๕๐ ปี จึงกำหนดอายุของผู้ฟ้องคดีที่หากนาย ป. ยังมีชีวิตอยู่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีไปจนถึงอายุ ๗๐ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าขาดไร้อุปการะโดยคำนวณจากรายได้บางส่วน of นาย ป. จำนวน ๒๐ ปี เป็นเงินจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวนทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐ บาท และเมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว เห็นว่า การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาท of นาย ป. ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกว่าการละเว้นต่อหน้าที่ในการจัดทำแผงกัน (Timber Barricade) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นควรกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบ ๑ ใน ๓ ส่วน of ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๙/๒๕๖๔)

๒) การดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในทางสาธารณะ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้จากรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยและรายงานข้อมูลลักษณะอากาศประจำวันว่า ในวันเกิดเหตุต้นสะเดาหักโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีนั้น ได้มีพายุลมแรงและฝนตกหนักเป็นเวลาสองชั่วโมงกว่าอันเกิดจากเหตุวาทภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ โดยเหตุวาทภัยดังกล่าวยังทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย รวม ๑๓ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๖๓ ครัวเรือน อาคารสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย ๑๖๓ หลัง เหตุวาทภัยดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียว ประกอบกับต้นสะเดาดังกล่าวได้หักโค่นล้มลงมาทั้งต้นในลักษณะถอนรากขึ้นมาจากดิน ซึ่งสังเกตได้จากการที่ต้นสะเดายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีใบเขียวช่อ มีดินติดรากขึ้นมา และไม่มีลักษณะผุกลวงอันอาจจะก่อให้เกิดอันตราย จึงเป็นการโค่นล้มด้วยเหตุที่มีฝนตกหนักและพายุลมแรงเหตุวาทภัย ไม่ได้เกิดจากการขาดการดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานงานบำรุงทางปกติ อีกทั้ง ต้นสะเดาที่หักโค่นมีลักษณะเป็นต้นไม้สด มิใช่ต้นไม้ยืนต้นตายหรือต้นไม้ผุกลวง จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะพิจารณาตัดออกตามคู่มือแนวทางการตัดแต่งต้นไม้



ในเขตทางหลวง จึงเห็นได้ว่า แม้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงอย่างทั่วถึงเพียงใด แต่เมื่อเกิดเหตุวาทภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ใช้ทางได้ ดังนั้น การที่ต้นสะเดาหักโค่นล้มลงทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงเกิดจากลมพายุฝนหรือวาทภัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กรมทางหลวงไม่อาจป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ อันถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน กรมทางหลวงจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ นาฬิกา ขณะที่ผู้ฟ้องคดีกำลังค้าขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดนัดลำไพลตก หมู่ที่ ๒ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ช่วงระหว่างนาทวี-ลำไพล ได้เกิดลมพายุพัดต้นสะเดาขนาดใหญ่ ๑ ต้น ล้มโค่นลงทับต้น โดยช่วงกลางลำต้นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่จอดอยู่ ทำให้หลังคาแกงของรถยนต์กระเบบยุบลงเสียรูปทรงไม่สามารถใช้การได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพื้นที่ตลาดนัดดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเบบ เป็นเงินจำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท ค่าขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถ เป็นเวลา ๓ เดือน เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการขายเสื้อผ้า เป็นเวลา ๓ เดือน เป็นเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้อง เป็นเงินจำนวน ๑๓,๓๓๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๓๓๗ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๙๔,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลลำไพลได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยต่อนายอำเภอเทพา ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ สข ๕๔๖๐๑/๒๑๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ว่า เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา ได้เกิดเหตุวาทภัยพัดบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วนในเขตเทศบาลตำบลลำไพล จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๖๓ ครัวเรือน อาคาร



สิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย ๑๖๓ หลัง โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี จังหวัดสงขลาได้มีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอเทพา (เพิ่มเติม ๒) ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลลำไพลได้ให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุวาตภัย เป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวแล้วปรากฏตามใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเมื่อพิจารณาสภาพอากาศในวันเกิดเหตุปรากฏว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้มีหนังสือที่ ดศ ๐๓๑๒/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายงานข้อมูลลักษณะอากาศประจำวัน โดยส่งข้อมูลลักษณะอากาศประจำวัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๔.๑๕ นาฬิกา ระบุว่า ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกลุ่มใหญ่ปกคลุมบริเวณอำเภอนาทวี และบริเวณใกล้เคียง ลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดฝนตกลมพัดแรงในบริเวณอำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งข้อมูลลักษณะอากาศประจำวันในวันเกิดเหตุของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่า ในวันและเวลาเกิดเหตุได้มีพายุลมแรงและฝนตกหนักในบริเวณที่เกิดเหตุ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นสะเดาโค่นล้มลงทั้งต้นทำให้ช่วงกลางลำต้นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ประกอบกับเมื่อพิจารณาประกอบรายงานการประชุมแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำชับให้ทุกหมวดการทางตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางวิธีการปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ทั้งยังเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ดูแลต้นไม้สองข้างทางและเกาะกลางทางหลวง ดังนี้ (๑) ต้นไม้ยืนต้นตาย ต้นไม้เป็นโพรง ให้ตัดออกโดยทำเครื่องหมายและลำดับเลขไว้ (๒) ดูแลต้นไม้ที่โน้มเอียงและยื่นกิ่งเข้ามาในเขตทาง ตัดออกหรือตัดแต่งกิ่งให้อยู่ในดุลพินิจและความเหมาะสมของหมวดการทาง (๓) กรณีการตัดต้นไม้ที่โน้มเอียงเข้าหาถนน ให้แจ้งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพื่อทราบก่อนดำเนินการ ถ่ายรูปก่อนตัดและหลังตัด จัดเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย (๔) กรณีตัดแต่งกิ่งไม้ให้ศึกษาคู่มือแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ในวันเกิดเหตุต้นสะเดาหักโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีนั้น ได้มีพายุลมแรงและฝนตกหนักเป็นเวลาสองชั่วโมงกว่าอันเกิดจากเหตุวาตภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ จึงเชื่อได้ว่า การที่ต้นสะเดาโค่นล้มลงทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นผลโดยตรงมาจากเหตุวาตภัยดังกล่าว เมื่อมีลมพัดกระโชกแรงจึงเป็นเหตุให้ต้นสะเดาหักโค่นล้มลงมาทั้งต้นในลักษณะถอนรากขึ้นมาจากดิน ซึ่งสังเกตได้จากการที่ต้นสะเดายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีใบเขียวช่อ มีดินติดรากขึ้นมา และไม่มีลักษณะผุกลวง อันอาจจะก่อให้เกิดอันตราย จึงเป็นการโค่นล้มด้วยเหตุที่มีฝนตกหนักและพายุลมแรงจากเหตุวาตภัย อันเป็นภัยธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากขาดการดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานงานบำรุงทางปกติ ประกอบกับต้นสะเดาที่หักโค่นมีลักษณะเป็นต้นไม้สด มิใช่ต้นไม้ยืนต้นตายหรือต้นไม้ผุกลวง



จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะพิจารณาตัดออกตามคู่มือแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง อีกทั้ง เหตุวาทภัยดังกล่าวยังทำให้บ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลลำไพลได้รับความเสียหาย รวม ๑๓ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๖๓ ครัวเรือน อาคารสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย ๑๖๓ หลัง จึงเห็นได้ว่า เหตุวาทภัยดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียว ดังนั้น แม้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงอย่างทั่วถึงเพียงใด แต่เมื่อเกิดเหตุวาทภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ใช้ทางได้ การที่ต้นสะเดาหักโค่นล้มลงทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงเกิดจากลมพายุฝนหรือวาทภัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ อันถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงและไม่เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๗๙/๒๕๖๓)

การรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมถนนสาธารณะ หากได้เป็นการดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไปและผู้ใช้ทางสาธารณะแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริเวณที่ต้นทางนกยูงล้มทับรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยนั้น เคยเกิดเหตุต้นทางนกยูงโค่นล้มมาก่อน และการปลูกต้นไม้ดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาที่สาธารณะในบริเวณที่เกิดเหตุ จำต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงการตรวจสอบสภาพโครงสร้างความแข็งแรงของต้นไม้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อมิให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษาและป้องกันต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอแล้ว ย่อมคาดหมายได้ว่าต้นทางนกยูงต้นอื่น ๆ ซึ่งปลูกในบริเวณใกล้เคียงกันและในระยะเวลาไล่เลี่ยกันกับต้นทางนกยูงที่เคยล้ม ก็อาจมีความเสี่ยงต่อการโค่นล้มเนื่องจากรากแก้วผุร่อนได้เช่นเดียวกัน เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีการดูแลบำรุงรักษาหรือตรวจสอบต้นไม้ในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างสม่ำเสมอ หรือมีการใช้ไม้ค้ำยันเพื่อป้องกันการโค่นล้ม ประกอบกับในวันเกิดเหตุไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ฝนตกหรือลมพายุพัด



บริเวณดังกล่าว และต้นไม้บริเวณที่เกิดเหตุก็ล้มเพียงต้นเดียว กรณีจึงเป็นเหตุที่กรุงเทพมหานครอาจป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงมิใช่เหตุสุดวิสัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยจึงเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทั้งด้านการปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่ออกตรวจตราและบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและผู้ใช้ทางสาธารณะในบริเวณดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุซึ่งได้เอาประกันภัยไว้กับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันวินาศภัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงรับช่วงสิทธิในอันที่จะเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๘๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา นาย ศ. ได้ขับรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยไปถึงบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต้นไม้ซึ่งปลูกไว้บริเวณดังกล่าวได้หักโค่นล้มทับรถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหายหลายรายการ ภายหลังเกิดเหตุ นาย ศ. ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ต่อมา นาย พ. ผู้เอาประกันภัย ได้เรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีจัดการซ่อมแซมความเสียหายของรถยนต์คันดังกล่าวตามสัญญาประกันภัย ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างให้บริษัท ค. เป็นผู้ซ่อมแซมความเสียหาย เป็นเงินค่าแรงและค่าอะไหล่ทั้งสิ้นจำนวน ๖๑,๒๐๐.๗๙ บาท และได้ส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ นาย พ. แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากนาย พ. เรียกให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๑,๒๐๐.๗๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยเป็นต้นไปจนถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๖๔,๒๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๑,๒๐๐.๗๙ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ รวมทั้งการดูแลรักษาที่สาธารณะตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น สำนักงานเขตพระนครในฐานะส่วนราชการ ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบจึงมีหน้าที่โดยตรงในการจัดทำ บริการสาธารณะโดยจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและที่สาธารณะ รวมถึงการจัดให้มี และบำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่บนทางบกและพื้นที่สาธารณะทั่วไปให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่บำรุงรักษา ตัด แต่ง คำจุนต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางบกและที่สาธารณะ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้ถนน หน้าที่ดังกล่าว ย่อมรวมถึงการตัด โคน ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงและอาจล้มลงเป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไป และผู้ใช้ถนนสาธารณะด้วย

เมื่อพิจารณาสมุดลงบันทึกการปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่เขตพระนคร ที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นได้ว่า เป็นการรายงานการปฏิบัติงานในภาพรวม เฉพาะการตัดแต่งต้นไม้ มิใช่เป็นรายงานการตรวจตราสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นไม้ และมีได้เฉพาะเจาะจงถึงการบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไป และผู้ใช้ทางสาธารณะ อีกทั้งยังปรากฏว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณถนนหน้าพระธาตุ ที่เกิดเหตุเพียง ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ รายงานว่าได้ตัดโค่นต้นหางนกยูง จำนวน ๒ ต้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะล้ม และเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตัดแต่ง และปลุกซ่อมแซมต้นหางนกยูงจำนวน ๕ ต้น ในบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับตามบันทึก การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า บริเวณด้านในของต้นหางนกยูงผูกลงเป็นโพรง อีกทั้ง เมื่อพิจารณาภาพถ่าย ที่แนบท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในบริเวณสถานที่เกิดเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยไว้ จะเห็นได้ว่าสภาพและตำแหน่งต้นหางนกยูงที่ปลูกในบริเวณ ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุเคยโค่นล้มเพราะรากแก้วผุกร่อนและมีการดำเนินการตัดโค่นไปบางส่วน อีกทั้ง การปลูกต้นไม้ดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีจำเป็นต้องให้ความสำคัญ และคำนึงถึงการตรวจสภาพโครงสร้างความแข็งแรงของต้นไม้อย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี



ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษาและป้องกันต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอแล้ว ย่อมคาดหมายได้ว่าต้นหางนกยูงต้นอื่น ๆ ซึ่งปลูกในบริเวณใกล้เคียงกันและในระยะเวลาไล่เลี่ยกันกับต้นหางนกยูงที่เคยจะล้ม ก็อาจมีความเสี่ยงต่อการโค่นล้มเนื่องจากรากแก้วผุกร่อนได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ปลูกต้นหางนกยูงโดยรอบเป็นพื้นคอนกรีต ทำให้รากไม่สามารถลงลึกเข้าไปยึดเกาะกับพื้นดิน ส่งผลให้รากแก้วผุกร่อน ไม่สามารถต้านแรงลมและประคองน้ำหนักได้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมีการดูแลบำรุงรักษาหรือตรวจสอบต้นไม้ในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างสม่ำเสมอหรือมีการใช้ไม้ค้ำยันเพื่อป้องกันการโค่นล้ม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างเพียงรายงานการปฏิบัติงานเฉพาะการตัดแต่งต้นไม้ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในพื้นที่เกิดเหตุ จึงมิใช่การดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไปและผู้ใช้ทางสาธารณะแต่อย่างใด ประกอบกับในวันเกิดเหตุไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ฝนตกหรือลมพายุพัดบริเวณดังกล่าว และต้นไม้บริเวณที่เกิดเหตุก็ล้มเพียงต้นเดียว กรณีจึงเป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มิใช่เหตุสุดวิสัยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยจึงเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ออกตรวจตราและบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและผู้ใช้ทางสาธารณะในบริเวณดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุซึ่งได้เอาประกันภัยไว้กับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดซึ่งเจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันวินาศภัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงรับช่วงสิทธิในอันที่จะเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๘๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๔,๒๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๑,๒๐๐.๗๙ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๓๐๒/๒๕๖๓)



๓) การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน

กรณีที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวนคืนที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่จะดำเนินการเรียกผู้มีสิทธิในที่ดินมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินต่อไป เมื่อเจ้าหน้าที่เวนคืนมิได้ดำเนินการดังกล่าว แต่กลับเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้นโดยไม่มีการจ่ายค่าทดแทนที่ดินหรือดำเนินการวางเงินค่าทดแทนตามระเบียบของทางราชการ กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการไม่จ่ายเงินค่าทดแทนนั้นทำให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๑๐ สายทุ่งสง-พระแสง ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (บ้านหนองหว้า)-อำเภอกุ่งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๓ โดยนาง ป. มารดาของผู้ฟ้องคดี มีที่ดินที่ครอบครองทำประโยชน์ซึ่งอยู่ในแนวเขตเวนคืนดังกล่าว จำนวน ๒ แปลง ได้แก่ ที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๙ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวา และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๑๒๗ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑๘ ตารางวา ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๑๔ ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๕ แจ้งว่า จะดำเนินการจ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ นาง ป. และจะให้เจ้าหน้าที่เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ จากนั้น นายช่างแขวงทางหลวงทุ่งสงผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๗ แจ้งว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินแล้ว จึงให้นาง ป. ไปทำสัญญาข้อตกลงเพื่อรับเงินค่าทดแทนตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๗ นาง ป. จึงได้ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำสัญญา แต่เจ้าหน้าที่แจ้งให้นาง ป. ไปออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ส.ค. ๑ เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ นาง ป. จึงไม่ได้ทำสัญญาและไม่ได้รับเงิน ต่อมา นาง ป. ได้ถึงแก่ความตาย ที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งสองแปลงได้ตกเป็นมรดกของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๙ ไปขอออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๐๓๖ จำนวนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๙ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ และลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ ขอให้อธิบดีกรมทางหลวง



จ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินทั้งสองแปลง รวมเป็นเงิน ๒๙๒,๙๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๗ แต่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งสองแปลง พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนเฉพาะที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๐๓๖ จำนวนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒๙๘,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าขออื่นในท้าย โดยมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงฝ่ายเดียวยื่นอุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๐๓๖ จำนวนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่มีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๑๐ สายทุ่งสง-พระแสง ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (บ้านหนองหว้า)-อำเภอทุ่งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๙ ให้แก่นาง ป. มารดาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่จะดำเนินการเรียกผู้มีสิทธิในที่ดินมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีหาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดียังได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีการจ่ายค่าทดแทนที่ดินหรือดำเนินการวางเงินค่าทดแทนตามระเบียบของทางราชการ กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๙ ไปขอออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๐๓๖ จำนวนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ขอให้นายช่างแขวงทางหลวงทุ่งสงจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งการไม่จ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับที่ดินดังกล่าวตามจำนวนเงินที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา คือ ๒๙๘,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๒๙๘,๙๐๐ บาท แต่ไม่เก็บดอกเบี้ยในอัตราเงินฝาก



ของธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่แขวงทางทางทุ่งสง มีหนังสือแจ้งให้นาง ป. ไปทำสัญญาเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๗๒/๒๕๖๓)

๔) การดำเนินการออกโฉนดที่ดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์กระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เห็นได้ว่า ค่าสินไหมทดแทนที่กรมที่ดิน ต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อความเสียหายดังกล่าว ต้องเป็นค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญา จะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกับนางสาว ป. โดยตกลงยอมใช้ค่าเสียหาย ให้แก่นางสาว ป. ๓๐๐,๐๐๐ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จะขายไม่ไปทำหนังสือสัญญาและจดทะเบียน ตามกำหนด เห็นว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นข้อตกลงในเรื่องค่าเสียหายที่เกิดจากความสมัคใจของคู่สัญญาระหว่างที่รอผลการพิจารณาคำขออออกโฉนดที่ดินของ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วจะมีคำสั่ง ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จะขายยอมรับ เข้าเสี่ยงภัยเองต่อผู้จะซื้อในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเหตุ ทำให้ผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้กระทำผิดสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว ความเสียหายดังกล่าว จึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร กรมที่ดินจึงไม่ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดตามสัญญา จะซื้อจะขายเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๙๗๙ ตำบลท้ายดง กิ่งอำเภอ วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ และนำเอกสาร น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเป็นหลักฐาน



ในการขออนุญาตออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งชาววังวัด ได้ทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่าได้เนื้อที่ ๖ ไร่เศษ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี ได้ติดตามเรื่องการออกโฉนดที่ดินจากเจ้าหน้าที่ แต่ได้รับแจ้งจากนาง พ. หัสนาฝ่ายทะเบียน ว่าจะต้องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามระเบียบใหม่ ผู้ฟ้องคดี ได้ติดตามสอบถามเจ้าหน้าที่อีกหลายครั้ง แต่ได้รับคำตอบในทำนองเดียวกัน ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๙๗๙ ให้แก่นางสาว ป. ในราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามเนื้อที่ที่ได้จากผลการรังวัด เมื่อใกล้ถึงกำหนดนัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามความคืบหน้าการออกโฉนดที่ดินจากนาง พ. แต่ไม่ได้รับคำตอบที่แจ้งชัด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน และเดินทางไปพบอธิบดีกรมที่ดินด้วยตนเอง ต่อมา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้พบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งแจ้งต่อผู้ฟ้องคดีว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๙๗๙ อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ได้ และให้ผู้ฟ้องคดียกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ถ้าไม่ยกเลิกคำขอ จะทำการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดิน และรอผลการพิจารณาการออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ไม่ได้รับโฉนดที่ดินหรือได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่ประการใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เพราะผู้จะซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินรับเงินมัดจำ และต้องจ่ายเงินค่าเสียหายจากการผิดสัญญาดังกล่าวจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นอีกจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เห็นได้ว่า ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อความเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ต้องเป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ข้อเท็จจริงปรากฏว่าระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กับนางสาว ป. (ผู้จะซื้อ) ระบุว่า ผู้ฟ้องคดี (ผู้จะขาย) ยอมตกลงขายที่ดิน



น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๙๗๙ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน โดยจะขายตามจำนวนเนื้อที่ที่ได้ออกโฉนดที่ดินใหม่ เนื้อที่ตามหน้าโฉนดที่ดินในราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ วัน หลังจากได้ออกเป็นโฉนดที่ดินแล้ว หรืออย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ซื้อได้วางมัดจำให้ผู้ขายไว้แล้วเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และถ้าผู้ซื้อผิดสัญญาไม่ไปทำสัญญาและจดทะเบียนรับซื้อตามกำหนด ผู้ซื้อยอมให้ผู้ขายริบมัดจำ แต่ถ้าผู้ขายผิดสัญญาไม่ไปทำหนังสือสัญญาและจดทะเบียนตามกำหนด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อฟ้องศาลบังคับให้เป็นไปตามสัญญานี้ และยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้ออีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท อีกส่วนหนึ่งด้วย เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ขายจะได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ซื้อตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่โดยที่เงินจำนวนดังกล่าวเป็นข้อตกลงในเรื่องค่าเสียหายที่เกิดจากความสมัครใจของคู่สัญญา กำหนดกันไว้ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ระหว่างที่รอผลการพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว จะมีคำสั่งออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ประการใด กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ขายยอมรับเข้าเสี่ยงภัยเองต่อผู้ซื้อในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้กระทำผิดสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว ความเสียหายดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดตามสัญญาจะซื้อจะขายเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามปกติของผู้ฟ้องคดีในการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามจำนวนที่ระบุในคำฟ้อง แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนที่กำหนดในคำบังคับตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๙/๒๕๖๔)



๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำความผิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำความผิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔.๒ กรณีการกระทำความผิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นนายช่างโครงการ (Project Engineer) ทำการก่อสร้างทางหลวงบริเวณพิพาท โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ช่วยนายช่างโครงการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ตรวจสอบให้มีป้ายจราจร เครื่องหมาย และสัญญาณไฟจราจรให้ถูกต้อง จัดให้มีไฟฟ้าสว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตรวจสอบดูแลรักษาทางให้การจราจรผ่านได้สะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางในระหว่างก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนายช่างโครงการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๕